

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2662/2530

นาย จิต ต์ จู ใจ บุญ
นาง อวยพร พุ่มสอาด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 496

ข้อตกลงที่ผู้รับซื้อฝากยินยอมที่จะขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายฝากเมื่อทรัพย์สินที่ขายฝากได้หลุดเป็นสิทธิของผู้รับซื้อฝากแล้ว เข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขายทรัพย์สินซึ่งบังคับกันได้ มิใช่เป็นการขยายเวลาไถ่ทรัพย์สินอันต้องห้ามตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ขายฝากที่ดินและบ้านแก่โจทก์ กำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วมิได้ไถ่ถอน และคงอยู่อาศัยในทรัพย์สินดังกล่าวโจทก์แจ้งให้ออกไปจำเลยเพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่าได้ขายฝากที่ดินและบ้านให้โจทก์จริง แต่เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไถ่ถอนแล้ว โจทก์ได้ยินยอมให้จำเลยไถ่ถอนที่ดินและบ้านได้ในภายหลังจำเลยกำลังหาเงินไปไถ่ถอน ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยาน พิพากษาขับไล่จำเลยและ
บริวารออกไปจากทรัพย์พิพาท และส่งมอบคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หากคดีพิจารณาได้ความจริงตามคำให้การของจำเลยแล้ว
ข้อตกลงดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขายทรัพย์ซึ่งบังคับกันได้เพราะการที่
ผู้รับซื้อฝากยินยอมที่จะขายทรัพย์คืนให้แก่ผู้ขายฝาก เมื่อทรัพย์ที่ขายฝากได้หลุด
เป็นสิทธิของผู้รับซื้อฝากแล้วมิใช่เป็นการขยายเวลาไถ่ทรัพย์อันต้องห้ามตามนัยแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496 ดังนั้นจึงควรได้สืบพยานฟังข้อเท็จ
จริงในเรื่องนี้ต่อไป

พิพากษายืน.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น